

1500475-27.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNÇÃO DE "MULA". AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO LÍCITA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EVIDENCIA, POR SI SÓ, QUE O ACUSADO INTEGRAVA GRUPO CRIMINOSO. FRAÇÃO DA REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500475-27.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500475-27.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2130105/2021 - 1º Distrito Policial de Lorena, 17883217 - 1º Distrito Policial de Lorena, 420/21/204 - 1º Distrito Policial de Lorena, 2130105 - 01º D.P. LORENA, 420/21/204 - 01º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THAMIRIS DOS SANTOS CALHEIROS

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de THAMIRIS DOS SANTOS CALHEIROS, qualificada nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (fls. 83/84).

Oferecida a denúncia, a ré apresentou defesa prévia (fls. 141/142).

A denúncia foi recebida em 06 de outubro de 2021 (fls. 149/150).

No curso da instrução foram ouvidas testemunhas e uma informante judicial. Na sequência, a ré foi interrogada. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais por meio de memoriais.

O Ministério Público pugnou, preliminarmente, pela vinda do laudo definitivo. No mérito, pugnou pela procedência da ação penal, com a condenação da increpada, nos termos da denúncia, com o reconhecimento da causa de diminuição da pena do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06 (fls. 181/183). A defesa, por sua vez, requereu a improcedência, por ausência de prova da materialidade, diante da ausência do laudo definitivo e, subsidiariamente, em caso de condenação, ante a confissão espontânea da acusada, com a fixação do regime aberto (fls. 187/190).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, verifico que o laudo químico definitivo foi juntado às fls. 191/194.

Assim, superada a preliminar, no mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade narcotraficante se encontra comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), fotografias (fls. 26/35), laudo de constatação provisória (fls. 41/45) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 191/194), com resultado positivo para “cocaína” e “tetrahidrocannabinol – maconha e “skunk – THC”, substâncias presentes na lista da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações; posteriormente renovados sob o pálio do contraditório.

A prova de autoria também é indubitosa. Senão vejamos.

O policial militar João Batista Pereira da Silva Filho contou que estava em patrulhamento tático por esta cidade de Lorena/SP, quando recebeu informações anônimas indicando que a ré estaria desenvolvendo o vil comércio, apontando seu endereço. Assim, dirigiu-se ao local, lá encontrando a acusada saindo de sua residência. Abordada, em sua posse foi encontrada uma bolsa contendo entorpecentes. Já no interior do imóvel da increpada, apreendeu-se outra bolsa com mais drogas, idênticas àquelas encontradas em poder de Thamiris, mais precisamente dentro do seu quarto. De acordo com o depoente, a ré disse que as drogas eram de Gabriel, e que ela as entregaria a um tal de Danilo.

O policial militar Silvio Alexandre de Freitas fez coro às suas palavras.

A genitora da ré, Valquiria Aparecida Eugênio, relatou que foi surpreendida pelos policiais militares no interior de sua casa, os quais lhe disseram que um indivíduo havia pulado para dentro do imóvel, e que lá estavam diligenciando para localizarem. Após, os agentes públicos levaram a sua filha para um quarto, de onde saíram com uma mochila com “coisas que nunca viu antes” (sic). Informou que sua filha trabalhava à época dos fatos, e que não percebeu quando a mochila fora colocada em sua casa.

A ré, ao seu turno, confessou os fatos. Declarou que seu namorado à época pediu-lhe para guardar aquelas drogas, as quais lhe foram entregues trinta minutos antes da chegada dos policiais em sua casa. Disse que não receberia nenhum valor para guarda-las. Por fim, disse estar arrependida.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a confissão da ré se encontra alinhada com as demais provas do processo.

Sabe-se que a confissão judicial isenta de vícios e coações, como a trazida pela increpada, fornece elemento seguríssimo de prova, notadamente quando amparada por outros elementos de convicção, tal como no presente caso.

A propósito, em recente julgado:

“Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – (...) Consistentes relatos dos policiais militares responsáveis pela abordagem ao réu – Confissão judicial do réu – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros – Condenação mantida – (...) – Recurso de apelação parcialmente provido, sem reflexo na pena final”. (TJSP; Apelação Criminal 1503582-66.2021.8.26.0302; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022) (Ênfase na reprodução).

Assim, o caso é de condenação nos termos da denúncia.

Passo à dosimetria penal.

A ré é primária e de bons antecedentes (fls. 160). Todavia, observo que a conduta censurada extrapolou, e muito, a culpabilidade normal à espécie, à luz da grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (454,72 gramas, peso líquido, de “cocaína”, distribuídos em 896 pinos plásticos, do tipo eppendorf, prontos para venda; 96,1 gramas, de “cocaína” à granel; 468,52 gramas de “maconha”, distribuídos em 221 porções pequenas, prontas para venda; 101,82 gramas de “maconha”, em 04 porções maiores; 12,29 gramas, peso líquido, de “skunk”, variação da “maconha”, distribuídos em 51 tubos, prontos para venda; 79,93 gramas, peso líquido, “de maconha”, distribuídas em 55 porções pequenas, prontas para venda; 04,04 gramas, peso líquido, de “skunk”, distribuídos em 13 tubos, prontos para venda; 94,28 gramas, peso líquido, de “cocaína”, em 04 porções à granel; e 6,16 gramas, peso líquido, de “cocaína”, distribuídos em 14 pinos plásticos, do tipo eppendorf, prontos para venda); totalizando mais de um quilo e duzentos gramas de entorpecentes.

Portanto, tenho por bem fixar as basilares com elevação de 1/3 (um terço) do mínimo legal, ou seja, em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na segunda etapa, inexistem agravantes. De outro canto, reconheço as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Assim, reduzo em 1/3 (um terço) as penas, reconduzindo-as novamente ao piso legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em respeito à Súmula 231 do STJ.

Na última fase, malgrado a quantidade e diversidade de droga, em linha com a jurisprudência e o pedido das partes, reconheço a redutora disposta no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de ré primária e sem antecedentes, com ocupação legítima (fls. 154/156), e à míngua de prova minimamente segura de que a mesma integre organização criminoso ou se dedique às atividades dessa natureza.

Com relação à fração dessa minorante, “Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice”. Logo, reduzo as penas em 1/3 (um terço), no caso concreto, considerando não apenas a quantidade de entorpecentes, mas também, o fato de haver drogas prontas para venda e outras à granel, e diversidade, até mesmo com droga difícil de ser apreendida nesta região (“skunk”), a demonstrar a maior culpabilidade da acusada, finalizando-as em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, vez que ausentes outras causas modificadoras.

Confira-se o mesmo entendimento, em julgados recentes, no Tribunal de Justiça deste estado e nos Tribunais Superiores:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. (...) Ré flagrada no interior de ônibus interestadual, trazendo consigo, numa mochila, três tabletes de cocaína, com peso de 2,9 kg. (...). Ré primária e de bons antecedentes. Ausência de demonstração de envolvimento com atividades criminosas ou organização para tal fim. Quantidade que, isoladamente, não se mostra apta, em face das circunstâncias aqui apuradas, de afastar a forma privilegiada. Possibilidade de que a conduta da ré se tenha dado como "mula". Desclassificação para a forma privilegiada do crime. Possibilidade. Redução no percentual mínimo de 1/6, em face da quantidade. Fixação de regime semiaberto. Pena superior a 04 anos a impossibilitar a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido". (TJSP; Apelação Criminal 1500171-28.2021.8.26.0621; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cruzeiro - Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2022; Data de Registro: 08/08/2022);

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNÇÃO DE "MULA". AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO LÍCITA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EVIDENCIA, POR SI SÓ, QUE O ACUSADO INTEGRAVA GRUPO CRIMINOSO. FRAÇÃO DA REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Deve ser reconhecida (restabelecida) a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por se tratar de imputado primário e não ter sido indicado nenhum elemento adicional que demonstrasse cabalmente a inserção do recorrente em grupo criminoso de maior risco social, nem evidenciada pelas provas constantes dos autos a habitualidade no exercício do tráfico de drogas. (...). 3. A condição de mula do tráfico, por si só, não afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, podendo, contudo, autorizar a aplicação da causa de diminuição em 1/4, considerando-se a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos. 4. Não obstante o estabelecimento da pena inferior a 4 anos, a quantidade de droga apreendida justifica a imposição do regime mais gravoso, ficando, assim, fixado o regime semiaberto, não sendo recomendada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, com fundamento no art. 44, III, do CP. (...) 6. Agravo regimental improvido". (STJ; AgRg no HC n. 712.022/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.); e

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa. 3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. - Acórdão(s) citado(s): (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, QUANTIDADE, DROGA) HC 111309 (1ªT), HC 117185 (2ªT), RHC 138715 (2ªT), HC 152001 AgR (2ªT). (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES; AUSÊNCIA, DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA; AUSÊNCIA, INTEGRAÇÃO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA)". (STF; RHC 138117 AgR; Órgão julgador: Primeira Turma; Relatora: Min. ROSA WEBER; Julgamento: 15/12/2020; Publicação: 06/04/2021) (Marcações nas reproduções).

O regime inicial será o semiaberto, consoante a jurisprudência citada acima, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial, a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito,

bem como o sursis penal, pois, ainda que o tráfico privilegiado não ostente mais o caráter equiparado aos crimes hediondos, as circunstâncias do caso concreto, como fundamentado acima, apontam que essas medidas despenalizadoras mostrar-se-iam insuficientes e ineficazes à reprovação de Thamiris, forte nos incisos III, do artigo 44, e II, do artigo 77, ambos do Código Penal.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por serem parcas as informações acerca da situação financeira da ré, forte no artigo 43, da Lei 11.343/06.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar THAMIRIS DOS SANTOS CALHEIROS, qualificada nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a uma pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, diária mínima.

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade, por já se encontrar nessa situação, conforme decisão em habeas corpus (fls. 100/124), e não vislumbrar motivos para decretação de sua custódia preventiva, mesmo agora após sua condenação.

Custas pela vencida.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. (...). (vi) Gratuidade judiciária. Benefício não concedido. Medida destinada, por excelência, a assegurar o acesso à Justiça. Réu que não logrou comprovar a hipossuficiência material. Assistência por defensores constituídos. Não incidência da presunção relativa de precariedade econômica. Pleitos afastados, com confirmação das penas. Negado provimento, na parte conhecida”. (TJSP; Apelação Criminal 1500802-96.2019.8.26.0279; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itararé - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021) (Sublinhado meu).

Caso ainda não se tenha feito, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos apreendidos, oficiando-se à Autoridade Policial para proceder à sua destruição.

Oportunamente, também após o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências: a) Expeçam-se o mandado de prisão e, após cumprimento, a guia de execução definitiva; b) Intime-se a acusada para pagamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 479, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça; c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para cumprimento do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c inciso III, do artigo 15, da Constituição da República; d) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e) Oficie-se a autoridade policial, nos termos do artigo 72, da Lei 11.343/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e f) Adotadas as cautelas legais, com o cadastramento do processo de execução, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA